

עין משפט נר מצוה

קבו אב מיי פרק יג מהכות פס"מ הלכה ב סגנ לאין של: קבו ג מיי פיי"ח שם הלכה טו: קיז ד מיי פיי"ג שם הלכה ג:

—

תורה אור **השלם**

- ראבליו עגנו ישא בי את קדש ידוה חזלי ונברתה העפש והוא מעפזי: ויקרא יט. ח
- ואם יוֹתר מבשר המולאים ומן הָלָחַם עד הבקר ושרפת את הותר באש לא יאכל בי קדש הוא: שמות טו, לד
- ואם האכל יאכל מבשרו ובהו שלקחו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול ידוה ודעפש האבילת ממנו עגנה תשא: ויקרא י. יח

—

מוסף רש"י

מה שלמים מופגלין. את הנפסים שלם חשב צומח אף הנפסים מפגלין ומשם יבוי יליף משלמים דעיקר פיגול ביה כתיב (לקמן צח.) וא: שהיהו מפגלין את הלחם, ומתפגלין עמלן את חשב צומח כן, דעיקר פיגול בשלמים כתיב: אכל כה מופגלין. טען וצחי שלמי לצור מפגלין את שמי הלחם (תנחות צב.) לא ירצה. כבשר מוס שהמני ואלהו ירצה, כהנאלת שער כן הלאה פיגול, מה הלאה שער עד שקרית כל מתיריו כבשרות, אף הלאה פיגול עד שקרית לא ממזרין וא פסגול או כבשרות (פסחים סא.) עד שקרית כל מתיריו. עשילנה עבודתיו (קדוש מב.) אף הרצאת פסול עד שקריבוי כל מתיריו. לא כפינין כרת על אכילת פסול עד שקרית כל מתירין (נזירות) (נזירות) עבודה שאה מתפגל בה (תנחות סד.) דהייט ארבע עבודות נלל פסול מחשבה אחרת (שער יג.):

—

שיטה מקובצת

ולמעושי נותר בכרת. פיה דקדי דלית ביה כרת מדכתיב (והנפש הולית) (ענו יסא) נגז פיגול, דנהי דע"כ לא איירי בותר מדכתיב לא ירצה מיי און מקרא יולא מדי פשוטו וימינו אומר והכרת קלי אומר ולא ירצה און המקומן. לך אגטרין ואוכלו למעושי נותר מכת (תנוריים): **מסתברא** נותר חור ליה לאוקמי בכרת. פסיי סי. ולא נתיירא מזה דכל זה מנחתו לא דלמתיין דלא תפשי ממומלם, דהוי ליה למש כהדיל. ועוד הוי מני למליף מההיחס איכא שירכא דלא מני למליף ועוד הוה אמרתין לקמן פטיולו והנותר והטמא שוה כוה וכוה פיי בצמה גדולה ובכמה קטנה וגדלה למש סי (נכחבו) בתוריים (מסתבלין) (שנון תוריים): **אלא** אמר רבא בוי. כל זה שהיה רבא לא אגטרין לן לעניין, אלא ממש הוה כל הפסוק:

כה:

מסתברא נותר אית אן לאוקומי בכרת למיגמר עון עון אהין לזמנו דרמי ליה בז"ב. פיי בקוטרס אי מוקמת ליה להאי הן בותר איכא למילפיה לגזירה שוה שפיר דדמו אהדדי בשני דברים הללו ששניהם נפסלים בזמן זה בזמן ממש וזה במחשבת זמן ושניהם נוהגין בצמה כדתנן בפ' בתרא

(לקמן דף קיג.) וכי פרכת ויילף עון

עון דטומאת בשר דכתיב ונשא אהרן את עון הקדשים מה להלן לאו ולא כרת אף כאל לאו ולא כרת אמריין מנותר הוה ליה למילף דדמי ליה בז"ב אכל אי מוקמת להאי כרת לחון למקומו כי גמרת [ליה] חוץ [לזמנו] מיניה בגזירה שוה ופרכת ליה ויילף עון עון מטומאה ליכא לתרוצי מחון למקומו הוה ליה למילף דדמי [ליה] בז"ב דהא אין נפסלים הן בזמן ואינו נוהג בצמת יחיד שאין שם מחילות (עד כאן לשונו) ופירושו זה תימנה גדול דמה סבא היא זו ומנין לנו דנוקי קרא בותר כדי ללמוד ממנו חוץ לזמנו מעון עון הן כדי שלא נלמוד מטומאה ועוד הא לענין צמה שוה נמי נותר לטומאת בשר כלאמריין בסוף מילתין (גס זה שם) אכל הפיגול הן והותר והטמא שוין הן זה בזה וכן טמא ששימש ליכא למימר דהוא נקי לא הותר בצמה כדאמר לעיל [פז.] מה להכד השוה שצנן שכן לא הותרו בצמה ועוד כשמקשה אדרבה חוץ למקומו הוה ליה לאוקומי כו דדמי במקד"ש צללו הן דומיא דמקד"ש אית לן למילף חוץ לזמנו מחון למקומו טפי מטומאה כדלמריין פיי ביה שמיא (לקמן דף מה:) שכן הותר אף טהור (בקרא) הן חוץ לזמן וחון למקומו לא הותרו מכללם ואין תיך מרצה ושניהם טהורין ושניהם [לא] עשה קרב במקריב מה שאין כן בטומאה דמאי דחון למקומו הותר מכללו הן בצמה אין זה קרוי הותר מכללו על כן נראה לפרש בגזירה שוה זו ניתנה בסמי למילף עון עון הך קראי דהכא

זה מזה ולכן מסתברא לן לאוקומי טפי בותר מבחון למקומו משום דדמי לחון לזמנו בז"ב דלית לן לאוקומי קרא במילתא שיהיו דומין זה לזה מה שאנו למדיין בגזירה שוה ולא משום שלא נלמוד מטומאה כדפירש [רש"י] ופריך אדרבה חוץ למקומו דמי ליה במקד"ש וכי האי גוונא הויא סוגיא לעיל בריש פירקין (דף ת.) דפסיל בתרומה מחיל עבודה דלא פסיל בתרומה לא מחיל עבודה וא"ת הן דמוקמיין קרא בדדמי טפי לג"ש טומאת בשר תהיו ברכת בג"ש דעון עון וי"ל דממעט ליה קרא מכת כדלמר לקמן פרק ב"ש (דף מג.) וטומאתו עליו מי שטומאתו פורחת ממנו (יואל עליו מגופו) יאלת טומאת בשר שאין טומאה פורחת ממנו: **ואיפוך אנא**. תימה הא כתיב קרא שלישי והא דמוקמיין ליה בחון למקומו באם אינו ענין לחון לזמנו מוקמיין ליה בחון למקומו א"כ קרא קמא היינו הן קרא אריכא אית לן לאוקומי בחון לזמנו הן דוחק לומר דסבר המקשה אין מוקדש ומאוחר בתורה: **מה שרמים מפגלין ומתפגלין**. תימה מהיקישא דזאת הסורה נפקא לן לקמן בפ' דם חטאת (דף נא.) ובמנחות פרק הסודה (דף פג.) וכמה בד דרשות דרשינן מההוא היקישא אע"ג דנפקי מקראי אחריי:

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים

אם אינו ענין. לענין מחשבת חוץ לזמנו תנהו לענין חוץ למקומו ופיגול דקרא אריכא דלו את אהרן לא מירדשיה לחון למקומו אלא כוליה קרא בחון לזמנו הלכך ממנו אחון לזמנו קלי. וכ"ת הכא נמי כרת כתיב דסמיך ליה ואוכליו עונו ישא וגו' ההוא בותר ממש מיתוקס כדמפרש ואילז וכדי שלא תאמר שניהם במשמע מיעט רחמנא ואוכליו דהיינו מיעוטא מדלא כתיב והאכול למעוטי חוץ למקומו דלעיל מיניה: **ואימא** ואוכליו עונו ישא **אחון למקומו**. דסליק מיניה קלי וכדי שלא תאמר אין מקרא יואל מידי פשוטו ואף נותר במשמע ונהי צללא ירצה ליתא אכל בכרת איתיה להכי מיעט ואוכליו דמשמע אחד ולא שנים למעט נותר מכרת: ה"ג **מספבא נותר איה לך לאוקומי בכרת למיגמר עון עון לחון לזמנו** הן **דרמי ליה בז"ב אדרבה בותר למקומו הוה ליה לאוקומי בכרת** **דמיגמר הן עון עון לחון לזמנו דדמי ליה במקד"ש**. והכי פירושא נותר הוה ליה לאוקומי בכרת דמיגמר הן עון עון כו' שמלמד כרת על חוץ לזמנו שאין כרת מפורש צו אלא נשיאות עון אמורה צו ולימד מכאן בגזירה שוה דהכא כתיב נשיאות עון ומפרש כרת הלכך אי מוקמת ליה להאי הן בותר איכא למילפיה לג"ש שפיר דדמו אהדדי בשני דברים הללו ששניהן נפסלים בזמן זה בזמן ממש וזה במחשבת זמן ושניהם נוהגים בצמה כדתנן בפריק בתרא הן (לקמן דף קיג.) **דכי פרכת ויילף עון עון מטומאת בשר דכתיב ונשא אהרן את עון הקדשים מה להלן לאו ולא כרת אף כאל לאו ולא כרת אמריין מנותר הוה ליה למילף הן דדמי ליה בז"ב אכל אי מוקמת ליה להאי כרת בחון למקומו כי גמרת ליה חוץ לזמנו מיניה בג"ש ופריקין ליה וילף עון עון מטומאה ליכא לתרוצי מחון למקומו הוה ליה למילף דדמי ליה בז"ב דהא אין פסולו בזמן ואינו נוהג בצמת יחיד שאין שם מחילות הן: **במקד"ש**.**

מ' מחשבה ק' קלת ד' דס ש' שלישי. חוץ לזמנו וחון למקומו שניהם פסולין במחשבה ואם חישב במקמתו נפסל כולו ושניהם נפסלין בעצבות הדם ובשניהם נאמר שלישי לאפוקי טומאה דלחיה פסול מחשבה ואם נטמא מקמתו לא נטמא כולו וישנה לאחר זריקת דמים ולא נאמר צו שלישי הן יתירא אכל בחון לזמנו וחון למקומו שלישי מיותר לג"ש לעיל דכלל חד מינייהו כתיב והנותר ביום השלישי באש ישרף וסמיך ליה ואם האכל יאכל ולא צעי למכתב שלישי: **אחיא קודש**. דהאי ואוכליו בותר כתיב: **קרא אריכא**. ואם האכל יאכל דלו את אהרן אריכא הוה: **איפוך אנא**. ואימא דלריכא בחון למקומו וכתיב ביה נשיאות עון ושלישי דקדושים תהיו חוץ לזמנו ואימעוט מכרת: **מספבא אריכא בחון לזמנו**. דכיון דלא פריש ביה כרת בהדיא אלא בג"ש דעון עון מנותר יליף מספבא דדמי מדדמי יליף דדמי ליה בז"ב דאי מוקמן הן ליה בחון למקומו מו לא יליף כרת מנותר דלא דמי ליה במדי: **אדרבה**. מסתברא משום דדמי ליה חוץ לזמנו לנותר סמיכה לנותר וקא ממעט ליה מאוכליו הן דלא תימא משום דדמי ליה נוגמר מיניה: **כולשו מקרא אריכא אפיין**. זה לחיוב וזה לפטור כדיליף ליה רבה בריש שמעמין: **בשאי אכילות כו'**. שמחשבת שתייהן לזמנו וחון למקומו למאי חזו הואיל ומרצים לפגולם והדבר צריך תלמוד. ודע דאמריין בפ"ק דזבחים דף י"ד דאפילו לר"ש דאמר כל שאינו על מוכח החיצון כשלמים אין חייבין עליהם משום פגול מודה שנספל הובח ואפשר לדדיין נמי אף שלא הוקבע לפגול קודם זריקה מי"מ הובח נפסל. ועיי' במ"ש התוס' ס"ב התורה דף ע"ט ד"ה הדר ובפרק המוכח מקדש דף פ"ד חוץ לזמנו הואיל ומרצה [לפגול] חוץ למקומו [הואיל ואתקש לחון לזמנו]. (משלי"מ פספיה פ"ח ה"ו)

—

ליקוטם

אף הרצאת פסול עד שקריבו כל מתיריו. יד להסתפק באוכל פגול קודם שקריבו מתיריו שאין בו כרת. אם לוקח משום פסולי המוקדשין, וכן יש להסתפק במחשב מחשבת מקום ואכל מהדברים שאינם ראויים לאכילה או אשכל קודם זריקת הדם אם לוקח, אפשר דלא בעינן זריקה למקבעיה אלא לפגול אבל לפסול קודם זריקה נפסל. ועי' בריש פ"ק דמעילה דאמריין חוץ לזמנו וחון למקומו למאי חזו הואיל ומרצים לפגולם והדבר צריך תלמוד. ודע דאמריין בפ"ק דזבחים דף י"ד דאפילו לר"ש דאמר כל שאינו על מוכח החיצון כשלמים אין חייבין עליהם משום פגול מודה שנספל הובח ואפשר לדדיין נמי אף שלא הוקבע לפגול קודם זריקה מי"מ הובח נפסל. ועיי' במ"ש התוס' ס"ב התורה דף ע"ט ד"ה הדר ובפרק המוכח מקדש דף פ"ד חוץ לזמנו הואיל ומרצה [לפגול] חוץ למקומו [הואיל ואתקש לחון לזמנו]. (משלי"מ פספיה פ"ח ה"ו)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

מסורת הש"ס

(א) [ע' כריכות ה.]. (ב) [לעיל יג: מנחות ח. מולין פא.]. (ג) ע' לקמן מד. (ד) לקמן זל. מנחות פג., (ה) [לקמן מב: מנחות טז.]. (ו) לקמן כט. תורת כהנים צו פרש' ח ה"א. (ז) שמות כח לח, (ח) לקמן דף מד.

—

הגהות הב"ח

(א) נמי כתיב הכא כי את וכו' את הנותר באש כי קדש הוא מה להלן: (ב) רש"י ד"ה לא ירצה וכו' משמע דאזריקא קאי לא: (ג) ד"ה כהקריב וכו' יליף דבפסול מחשבה: (ד) ד"ה אותו וכו' כלומר שלא נליץ אותו ונמחק:

—

שינויי נוסחאות

[א] ל"ל בויבוב (ש"מ. ובי"ח ברש"י.)

[ב] אכל עיי' לקמן טט ע"א בבביתא:

[ג] בש"מ נוסף לעניני כרת:

[ג] ל"ל למיגמר (ש"מ): [ד] להאי כרת בנותר (ש"מ): [ח] בש"מ נוסף וכו"ת למה איצטריך טעם זה דדמי ליה בז"ב איצטריך:

[ו] למילף טפי דדמי (ש"מ): [ז] בש"מ נוסף ואין ראוי לומר

ביה חוץ למקומו: [ח] כאן נשמע קטע מתמט טעות הדומות ונל"ל

שלישי וכן נותר אינו פסול מחשבה ואם הותר מקצתו לא

נפסל כולו וישנו לאחר זריקת דמים ולא נאמר בו שלישי

יתירא כו' (בבתי"י): [ט] מוקמת (ש"מ): [י] מואבליז (בי"ש):

[יא] המקריב נמחק (ש"מ)

[יב] ל"ל פסולי (ש"מ, ובי"ח ברש"י): [יג] עון ולא נלמוד

מטומאה כו' ל"ל והשאר נמחק (ש"מ): [יד] ל"ל הדמן (צ"ק. ובי"ח

ש"מ): [טו] שויה חור ובהו [פ']

בכמה גדולה ובכמה קטנה) וכן

טמא ששימש נמי ליבא ל"ל (ש"מ): [טז] בלאו טעמא דמקדש

(ש"מ): [יז] גז' דפסוי וגויה הגי' בקרב, ונל"ל ואח"כ ל"ל דחיון

לזמנו (ש"מ). וגיר' הגר"ז בזמן קרב, והרשב"י כ' שהוה טעות

[דכא כאל לא שייך לממר זמן וק"ל]: [יח] מכללי נמחק (בי"ש).

וגר"מ מוחק מיכת מכללי

ובשמוין, וגורם שם בבמה, והוא

טעות קולמוס, דהמטיון היה

לקמן מיכת מכללי דהכא [באשר

ד"ו ליתא כאן מיכת בבמה]:

[יט] מיכת וא"ת מקומה להלן

בקמן לפני מינות טומאת בשר

(ש"מ. ובהו. ח"א סי' ז' פסוי. ובי"ח

בר"י): [כ] ל"ל דחיוי (ש"מ):

[כא] בש"מ נוסף דמפבא קרא

קמא לעילום בחון לזמנו:

[כב] גי' רל"ט וי"ל דכמה

דרשות:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—